

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2963/2535

อัยการ สุโขทัย
นาง เกล็ด ภู มี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 218

ความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำคุกกระທး 1 ปีจึงห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยที่ 2 ฎีกาได้เฉพาะความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จ้างวานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยมอบอาวุธปืนให้คนร้ายไปยิงผู้ตายศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ได้ตามมาตรา 185 วรรคแรก เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยทั้งสองร่วมกัน ก่อ ใช้ จ้าง วาน โดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้นายสำเร็จ สอนผึ้ง นายไจ้หรือจง นาคทอง และนายหยงคล้ายท่าโรง จำเลยทั้งสามในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 111/2532 ของศาลชั้นต้นร่วมกันฆ่าเจ้าสิบเอกทองสุข ภูมี ซึ่งเป็นสามีของจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยทั้งสามในคดีอาญาดังกล่าวได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิง

จำสิบเอกทองสุข ภูมี 1 นัด ถึงแก่ความตายทันทีจำเลยที่ 2 ได้มีอาวุธปืนลูกซองพก ไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 กระบอกและอาวุธปืนหมายเลขทะเบียน พล.4/10426 ของผู้มีชื่อ 1 กระบอกรวม 2 กระบอก และกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 6 นัด เป็นอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพาติดตัวไปในทางสาธารณะ ในหมู่บ้านต่าง ๆ หลายแห่ง โดยมิได้รับใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งมิใช่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ที่ต้อง มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 289, 83, 84, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และขอให้ริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรค สาม, 72 ทวิ วรรคสอง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84 ให้ ประหารชีวิต จำเลยที่ 2 แต่คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตฐานมี อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปีเมื่อรวมโทษความผิดทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ข้อหาอื่นให้ ยก คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง ของกลางศาลมีคำสั่งริบแล้วในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 355/2532 ของศาลชั้นต้น จึงยกคำขอนี้ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาล อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของ
จำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกกระหนละ 1 ปี
จึงห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกคงมีปัญหามาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะ
ความผิดฐานจ้าง วานฆ่า ผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเอกทองสุขผู้ตายเป็นสามี
จำเลยที่ 1 มีบ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แต่รับราชการทหาร
อยู่ที่จังหวัดตากก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับมาเยี่ยมครอบครัวตามปกติที่จังหวัด
พิษณุโลกวันเกิดเหตุผู้ตายขึ้นรถโดยสารประจำทางพิษณุโลก-ตาก ที่ถนนหน้าบ้าน
จะกลับไปจังหวัดตาก ขณะรถกำลังแล่นอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย ก็ถูกนายสำเร็จใช้
อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายบนรถโดยสารประจำทาง โดยมีนายโจ้งและนายหยงพวก
ของนายสำเร็จคอยคุ้มกันอยู่ใกล้ ๆ แล้วบุคคลทั้งสามได้ลงจากรถหลบหนีไป เมื่อเจ้า
พนักงานตำรวจจับนายสำเร็จ นายโจ้งและนายหยงได้ บุคคลทั้งสามให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย และขัดทอด
ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้จ้างให้บุคคลทั้งสามไปยิงผู้ตาย ได้ค่าจ้าง 20,000บาท ศาลชั้น
ต้นพิพากษาลงโทษนายสำเร็จ นายโจ้งและนายหยงจำคุกตลอดชีวิต ตามคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 111/2532 หมายเลขแดงที่ 355/2532 ของศาลชั้นต้น สำหรับปัญหา
ที่จะวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84
ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษมานั้น โจทก์มีนายโจ้งและนายหยงเบิกความประกอบคำ
ให้การชั้นสอบสวนของนายโจ้ง นายสำเร็จ และนายหยงตามเอกสารหมาย จ.4 จ.5
จ.6 ได้ความทำนองเดียวกันว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้ไปหานายโจ้งที่บ้าน พบ
นายสำเร็จและนายหยง แล้วได้พาบุคคลทั้งสามไปพูดคุยกันที่ห้างนาข้างบ่อปลาของ
จำเลยที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 2 ประสงค์จะหามือปืนยิงผู้ตาย นายโจ้งนายสำเร็จ
และนายหยงรับจะไปยิงผู้ตายโดยนายสำเร็จจะเป็นคนลงมือยิง ค่าจ้าง 20,000 บาท

จำเลยที่ 2 รับจะเป็นคนจัดหาอาวุธปืนให้ วันเกิดเหตุบุคคลทั้งสี่นัดพบกันที่บ่อปลาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มอบอาวุธปืนให้นายโจ้งและนายสำเร็จคนละ 1 กระบอก แล้วได้ขับรถจักรยานยนต์พานายโจ้ง นายสำเร็จและนายหยงไปคอยขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ผู้ตายจะขึ้นเดินทางไปจังหวัดตาก พอผู้ตายขึ้นรถแล้วจำเลยที่ 2 ก็มาบอกให้บุคคลทั้งสามทราบและขึ้นรถไปด้วยกับผู้ตาย ระหว่างทางนายสำเร็จใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายบนรถโดยสารประจำทาง แล้วบุคคลทั้งสามได้ลงจากรถหลบหนีไปหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้นำเงิน 20,000 บาท มาให้บุคคลทั้งสามที่บ้านนายหยงแบ่งกันคนละ 6,500 บาท เหลือ 500 บาท นำไปซื้อสุราอาหารมาเลี้ยงกัน แต่นายสำเร็จผู้ร่วมกระทำผิดกับนายโจ้งและนายหยงกลับเบิกความว่า นายโจ้งเป็นคนรับงาน (ยิงผู้ตาย) จากผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งไม่ใช่จำเลยที่ 2 พยานไม่เคยพบหน้าผู้ว่าจ้าง วันเกิดเหตุพยาน นายโจ้งและนายหยงนัดพบกันที่ห้างนาข้างบ่อปลาของจำเลยที่ 2 ได้พบจำเลยที่ 2 อยู่ที่นั่นด้วยแล้วจำเลยที่ 2 เป็นคนขับรถจักรยานยนต์พาบุคคลทั้งสามไปส่งไว้ริมถนนสายพิษณุโลก สุโขทัย แล้วก็จากไปไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอีก นายโจ้งเป็นคนบอกให้พยานกับนายหยงขึ้นรถโดยสารประจำทางและชี้ให้พยานยิงผู้ตายคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานเอกสารหมาย จ.5 ไม่เป็นความจริง คำเบิกความของนายสำเร็จจึงแตกต่างขัดแย้งกับคำเบิกความของนายโจ้งและนายหยงและไม่ตรงกับคำให้การในชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.5 เกี่ยวกับอาวุธปืน 2 กระบอก ตามฟ้อง นายโจ้งให้การในชั้นสอบสวนและเบิกความว่า จำเลยที่ 2 พานายโจ้งไปขอยืมอาวุธปืนจากนายแสง 1 กระบอก ให้นายโจ้งติดตัวไว้ ส่วนอาวุธปืนที่นายสำเร็จใช้ยิงผู้ตายเป็นอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 มอบให้นายสำเร็จในวันเกิดเหตุ แต่นายแสงเบิกความว่า ก่อนวันเกิดเหตุ 5 วัน นายโจ้งกับนายน้อมมาขอยืมอาวุธปืนจากพยานไป 1 กระบอก พยานรู้จักนายโจ้งกับนายน้อมมานานแล้ว ครั้นตอบทนายจำเลยถามค้านและโจทก์ถามถึงกลับว่านายโจ้งมาขอยืมอาวุธปืนบอกว่านายน้อมมาด้วยไม่ทราบว่านายน้อมไหนและไม่เห็นตัวนายน้อมเพราะเป็นเวลาค่ำ

มิด และไม่ทราบว่าเป็นนายหอม บัวใบหรือไม่ และในบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนที่ว่านายหอมเป็นคนพูดขอมืออาวุธปืนไม่เป็นความจริง ส่วนนายสำเร็จเบิกความว่าอาวุธปืนที่พยานยิงผู้ตายเป็นอาวุธปืนของพยานเอง คำเบิกความของนายแสวงและนายสำเร็จจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ไปยืมอาวุธปืนจากนายแสวงให้นายโจ่งและเอาอาวุธปืนของตนให้ให้นายสำเร็จไปใช้ยิงผู้ตาย ส่วนเงินค่าจ้างยิงผู้ตายนั้นนายโจ่งและนายหยงเบิกความตรงกับที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนนำมาให้นายสำเร็จ นายโจ่งและนายหยงแบ่งกันคนละ 6,500 บาท ที่บ้านของนายหยง แต่ นายสำเร็จเบิกความว่านายโจ่งเป็นคนนำเงิน 6,500 บาท มาให้พยาน จะเป็นเงินผู้ใด และนำมาจากที่ใดพยานไม่ทราบ ข้อที่พันตำรวจโทเปลื้อง คำลือมีพนักงานสอบสวนเบิกความว่า จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.13 (4 แผ่น) และได้ นำชี้ที่เกิดเหตุร่วมกับนายสำเร็งบานโจ่งและนายหยง กับแสดงท่าให้ถ่ายภาพ ประกอบคำรับสารภาพตามบันทึกการชี้ที่เกิดเหตุหมาย จ.15 และภาพถ่ายหมาย จ.3(รวม 20 ภาพ) ด้วย ได้ความจากร้อยเอกวิเชียร โตดผู้บังคับบัญชาผู้ตายพยาน จำเลยว่าเป็นทหาร พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนโดยไม่มีนายทหาร พระธรรมนูญร่วมฟังการสอบสวนด้วยตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงมหาดไทย เมื่อได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว และต่อมาก็ ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธต่อหน้านายทหารพระธรรมนูญที่มาร่วมฟังการ สอบสวน อ้างว่าที่ให้การรับสารภาพเพราะถูกเจ้าพนักงานตำรวจข่มขู่ว่าจะทำร้าย ดัง ที่พันตำรวจโทเปลื้องบันทึกไว้ท้ายคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.16 ซึ่งได้ กระทำต่อหน้าพันตรีศรายุทธ กลิ่นมาหอม นายทหารพระธรรมนูญที่มาร่วมฟังการ สอบสวนศาลฎีกา เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ตั้งวินิจฉัยมา มีข้อแตกต่างขัดแย้งกัน หลายประการ และเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน อีกทั้งยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ จึงไม่น่าหนักเพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานจ้างวาน ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ และเมื่อ

พยานหลักฐานของโจทก์ ในคดีนี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานจ้าง วา น
ฆ่าผู้ตาย โดยไตร่ตรองไว้ก่อนศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิด
ฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคแรก เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพัน
กัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสียด้วย

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สูตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>